

RECURSO CÍVEL Nº 5087844-88.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: EDVALDO GONCALO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. UNIÃO FEDERAL. BANCO DO BRASIL S/A. RECOMPOSIÇÃO DO SALDO PASEP. FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTURAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. TEMAS REPETITIVOS Nº 545 E 1.150 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condeno o recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força da condição suspensiva prevista no art. 98, §3º, CPC/2015, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça (evento 9), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5087844-88.2024.4.02.5101

510015205068 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5087844-88.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: EDVALDO GONCALO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por EDVALDO GONCALO DA SILVA, em face da UNIÃO FEDERAL e BANCO DO BRASIL S/A, na qual visa obter a recomposição do saldo de sua conta PASEP.

Na sentença (evento 9), após ter sido apontado que a parte autora efetuou o saque integral de sua conta PASEP em setembro/1989 e somente ajuizou a presente demanda em outubro/2024, o feito foi extinto com resolução de mérito, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Em recurso (evento 12), a parte autora pugna pela reforma da sentença, de modo a afastar a prescrição, com decorrente acolhimento do pedido formulado na exordial.

É o breve relatório.

VOTO

Sem maiores delongas, diante da leitura da petição inicial e da verificação da planilha de cálculos apresentada pela parte autora, verifica-se que a mesma se utilizou dos índices legais de correção monetária e juros de mora (evento 1, calc7, fl. 07).

Contudo, o ora recorrente também alega que não foram observados os expurgos inflacionários referentes aos Planos Verão e Collor (evento 1, calc7, fl. 09), além de supostos saques indevidos em sua conta PASEP (evento 1, inic1, fl. 13).

De tal sorte, além da inegável legitimidade passiva *ad causam* da União Federal (no tocante aos expurgos inflacionários) e Banco do Brasil S/A (no que tange aos supostos saques indevidos em conta PASEP), restam aplicáveis as teses firmadas nos Temas Repetitivos nº 545 e 1.150 do STJ, a saber:

Documento 1	Assuntos		Seletor			
Tema Repetitivo 545	Situação	Trânsito em Julgado	Órgão julgador	PRIMEIRA SEÇÃO	Ramo do direito	DIREITO ADMINISTRATIVO
Questão submetida a julgamento	Questiona-se a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32 em demanda promovida por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP em face da União pleiteando o pagamento de diferenças de correção monetária expurgos inflacionários no saldo das referidas contas.					
Tese Firmada	É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32.					
Anotações NUGEPNAC	RRC de Origem (art. 543-C, § 1º, do CPC/73).					
Repercussão Geral	Tema 198/STF - Prazo prescricional relativo às atualizações monetárias de contas fundiárias do PIS/PASEP.					

Documento 1	Assuntos		Seletor			
Tema Repetitivo 1150	Situação	Trânsito em Julgado	Órgão julgador	PRIMEIRA SEÇÃO	Ramo do direito	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
Questão submetida a julgamento	a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.					
Tese Firmada	i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.					

Isto posto, com base na teoria “*actio nata*”, o termo inicial do prazo prescricional - seja quinquenal em face da União Federal, ou decenal em detrimento do Banco do Brasil S/A - a ser observado é a data do conhecimento da suposta lesão, que no caso concreto ocorreu com o saque integral da conta PASEP efetuado em setembro/1989 (evento 1, extr6); e não da data de disponibilização dos extratos da conta PASEP.

Logo, como o ajuizamento da presente demanda somente ocorreu em outubro/2024 (evento 1), indubitavelmente, a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição quinquenal e/ou decenal.

Apenas para fins de registro, esta Turma Recursal possui precedentes em idêntico sentido (processos nº 5058916-30.2024.4.02.5101 e 5004481-31.2023.4.02.5105, de Relatoria da Dra. Daniella Rocha Motta).

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condene o recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força da

condição suspensiva prevista no art. 98, §3º, CPC/2015, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça (evento 9).